



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Roma, **Sezione Civile VIII**, in persona del giudice dott. Luigi Argan, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, iscritta al numero **79782/2019** del ruolo generale

TRA

Parte_1

elettivamente domiciliata in Roma alla Via della Giuliana n. 82, presso lo studio dell'Avv. Raffaella Campi, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti unita all'atto di citazione.

-ATTRICE-

E

Controparte_1

-CONTUMACE-

E

Controparte_2 in qualità di creditrice ipotecaria, come rappresentata dalla mandataria società *Controparte_3*

in persona del legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliata in Roma, Via del Corso n. 47, presso lo studio dell'Avv. Silvia Mastrapasqua, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.

-INTERVENUTA IUSSU *CP_4*

E

Controparte_5 in qualità di cessionaria del credito ipotecario
in persona del legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliata in Roma, Via del Corso n. 47, presso lo studio dell'Avv. Silvia
Mastrapasqua, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.

-INTERVENUTA-

E

Controparte_6, come rappresentata dalla mandataria società [...] *CP_3*
CP_3 in qualità di cessionaria del credito ipotecario,
in persona del legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliata in Roma, Via del Corso n. 47, presso lo studio dell'Avv. Silvia
Mastrapasqua, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.

-INTERVENUTA-

OGGETTO: scioglimento di comunione - pagamento frutti civili per occupazione esclusiva di bene
comune.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.12.2019, *Parte_1* conveniva in giudizio il coniuge *Controparte_1*

Deduceva all'uopo **a)**- che , in data 27.02.2013, aveva, per atto a rogito del Notaio *Persona_1* di Crotone, acquistato, unitamente al convenuto coniuge in eguali quote, la piena proprietà dell'appartamento sito in Campagnano di Roma (RM) alla Via Federico Garcia Lorca n. 1, int. 3, distinto al Catasto di detto Comune al foglio 16, particella 119, sub. 503, con annessi posti auto scoperti, censiti al sub 508 e al sub 509; **b)**- che, sul predetto immobile, gravava mutuo ipotecario cointestato, contratto, con *Controparte_2* in data 27.02.2013, per importo finanziario complessivo pari ad € **116.826,60**, suddiviso in **n. 240** rate mensili; **c)**- che, in data 29.10.2018, il Tribunale di Roma pronunciava la separazione giudiziale tra lei stessa ed il convenuto coniuge; **d)**- che, sin dal dicembre 2015, quest'ultimo aveva, in via esclusiva, utilizzato esso immobile comune, concedendolo ai propri genitori, i quali ivi stabilmente risiedevano, con ciò impendendole, quale relativa comproprietaria, di servirsi dell'immobile stesso.

E concludeva pertanto chiedendo -che, dichiarato lo scioglimento della comunione, venisse disposta la divisione dell'immobile comune, a mezzo di vendita in ipotesi di relativa indivisibilità in natura, e -che il convenuto venisse condannato al pagamento dei frutti civili relativi all'immobile stesso, quale da lui goduto in via esclusiva; con vittoria di spese.

Il convenuto *Controparte_1* non si costituiva, per contro, nel presente giudizio.

Alla prima udienza del 04.3.2020, verificata la regolarità delle notificazioni, veniva disposta l'integrazione facoltativa del contraddittorio, ex art. 107 c.p.c., nei confronti del creditore ipotecario *Controparte_2* il quale, in un primo momento, non interveniva in giudizio.

Interveniva, per contro, ex art. 1113 c.c. la società *Controparte_5* in qualità di cessionaria del credito originato dal mutuo dalle parti contratto colla stessa *Controparte_2* al fine di vedere tutelate le proprie ragioni di credito e vedere conservata la propria prelazione ipotecaria nonché il valore della garanzia ipotecaria dai mutuatari concessa sull'immobile oggetto di causa.

Nel corso del giudizio, veniva assunta la testimonianza di *Testimone_1* e *Testimone_2* .

Veniva, quindi, disposta consulenza tecnica estimativa affidata all'Arch. *Controparte_7* .

Con atto depositato in data 12.4.2022, interveniva in giudizio la società chiamata *iussu iudicis* [...] *Controparte_2* come rappresentata dalla mandataria *Controparte_3* la quale di avere, in data 29.10.2019, esercitato opzione di riacquisto dalla *Controparte_5* da quest'ultima accettata, *“con efficacia economica a decorrere dal 28.10.2019 ed efficacia giuridica dal 30.10.2019, delle posizioni che risultavano a sofferenza ovvero in inadempienza probabile alla data di individuazione e/o alla data del 31 marzo 2019”*.

All'udienza del 11.1.2023, la parte attrice, considerato che la stessa *Controparte_2* aveva, in pendenza del presente giudizio, intrapreso azione esecutiva sull'immobile oggetto di divisione, dichiarava di rinunciare alla domanda di divisione, insistendo per l'accoglimento della sola domanda di condanna del convenuto al pagamento dell'indennità per l'occupazione esclusiva dell'immobile stesso.

Alla successiva udienza del 13.4.2023, la stessa intervenuta *iussu iudicis*, preso atto della rinuncia di parte attrice alla domanda di divisione, dichiarava di non avere più alcun interesse nella causa e chiedeva pertanto di essere estromessa dal giudizio.

Alla stessa udienza, avendo le parti presenti concluso riportandosi ai rispettivi precedenti scritti difensivi, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Con atto depositato telematicamente in data 11.5.2023, interveniva in giudizio la società [...] *Controparte_6*, come rappresentata dalla mandataria *Controparte_3* esponendo che, in forza di contratto di cessione di crediti individuabili in blocco del 10.03.2023, aveva acquistato *pro-soluto*, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. n. 130 del 30.04.1999, crediti vantati da *Controparte_2* con avviso pubblicato nella G.U. Parte Seconda del 16.03.2023, n. 32..

MOTIVI DELLA DECISIONE

I]- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto *Controparte_1* il quale, sebbene ritualmente citato, non si è costituito nel presente giudizio.

II]- Della domanda di scioglimento della comunione

In ordine alla domanda in esame, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per essere stata essa, all'udienza del 11.1.2023, dalla parte attrice espressamente rinunziata, stante

l'azione esecutiva, quale, sull'immobile oggetto di divisione, dal creditore ipotecario [...]

Controparte_2 medio tempore intrapresa (v. verbale di udienza del 11.5.2023).

III]- Della domanda di condanna del convenuto Controparte_1 al pagamento, pro quota, dei frutti civili relativi al preteso godimento esclusivo dell'immobile sito in Campagnano di Roma (RM) alla Via Federico Garcia Lorca, n. 1, int. 3, quale proposta dall'attrice Parte_1

[...]

La domanda in esame avente in sostanza ad oggetto la cd. indennità di occupazione, quale ristoro per il mancato godimento del bene immobile comune, non può essere accolta poiché l'attrice non ne ha, in termini di fatto, provato il relativo fondamento.

Sul punto, deve infatti osservarsi che, sebbene i testi escussi, abbiano, seppure in termini diversi, tutti confermato che, sin dal dicembre 2015, i genitori del convenuto abitassero presso l'immobile oggetto di divisione, sito in Campagnano di Roma (RM) alla Via Federico Garcia Lorca n. 1, int. 3, nessuno di loro ha, tuttavia, fornito alcuno specifico elemento di fatto dal quale sia possibile evincere che la coniuge, odierna attrice, sia stata così, esclusa, contro la sua volontà, dal godimento dell'immobile stesso, quale a lei spettante in quanto relativa comproprietaria (v. dichiarazioni dei testi [...]

Tes_1 e Testimone_2, in verbale ud. 14.12.2021). Che, anzi, il teste Testimone_2, padre dell'attrice medesima, ha dichiarato che l'immobile di cui trattasi era stato, sin dal principio, concesso in abitazione, ai genitori dell'odierno convenuto Controparte_1 anche con il consenso della figlia (v. dichiarazioni del Parte_2, ibidem). Con la conseguenza che nessun diritto compensativo o risarcitorio spetta a quest'ultima; essendo noto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, si afferma che *“L'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso.”* (così Cass. Civ. n. 2423/15; conf., tra le tante, cass. Civ. n. 10264/2023, n. 1738/2022, n. 24647/2010, n. 13036/91), secondo principio che trova, all'evidenza applicazione, anche nell'analoga situazione in cui, come nel caso in esame, il bene comune sia concesso in uso gratuito a terzi, nel prevalente interesse di uno dei comunisti.

IV]- Dell'intervento della società *Controparte_6* come rappresentata dalla mandataria *Controparte_3*

L'intervento in esame deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 268, I co, c.p.c. (*"L'intervento può avere luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni"*), siccome appunto spiegato, con atto depositato in telematico in data 11.5.2023, dopo la precisazione delle conclusioni (13.4.2023 – v. verbale ud. in pari data).

V]- Del regolamento delle spese processuali

Nei rapporti tra la parte attrice e la parte convenuta, seppure la prima abbia rinunciato alla domanda di divisione e sia risultata soccombente relativamente alla domanda di condanna della stessa parte convenuta al pagamento dell'indennità per il preteso godimento esclusivo dell'immobile comune, le spese non sono ripetibili, stante la contumacia di quest'ultima.

Mentre, nei rapporti, tra le dette parti e le intervenute creditrici ipotecarie società *Controparte_2*

[...] come rappresentata dalla società *Controparte_3* *Controparte_5* e *CP_6*

[...] **unipersonale**, come rappresentata dalla mandataria dalla *Controparte_3* non sono ripetibili atteso queste ultime sono intervenute nel giudizio al solo fine di tutelare la loro posizione creditoria nell'ambito della divisione, senza formulare alcuna domanda nei confronti delle altre parti, e che, a norma dell'art. 1113, I co, c.c., i creditori dei condividenti intervengono, nel processo di divisione, a loro spese.

VI]- Del regolamento delle spese relative alla disposta consulenza tecnica d'ufficio

Poiché la domanda di divisione – nella specie, dalla parte attrice rinunciata – è volta a realizzare gli interessi di tutti i condividenti, mentre la parte attrice risulta, come detto, soccombente relativamente alla domanda, da lei proposta, di condanna del convenuto al pagamento dei frutti civili relativi al preteso godimento esclusivo dell'immobile di proprietà comune, le spese relative alla disposta consulenza tecnica – finalizzata a determinare, in funzione della prima domanda (divisione), il valore di scambio del detto immobile nonché, in funzione della seconda (condanna al pagamento dell'indennità di occupazione), il relativo valore locativo - debbono essere definitivamente poste, per il relativo **80%**, a carico della parte attrice e della parte convenuta, in parti eguali, e, per il relativo **20%**, a carico della sola parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

-dichiara la contumacia del convenuto *Controparte_1*

-dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di scioglimento della comunione avente ad oggetto dell'immobile sito in Campagnano di Roma (RM) alla Via Federico Garcia Lorca n. 1, int. 3, quale dall'attrice *Parte_1* proposta nei confronti del convenuto *Controparte_1*

-dichiara inammissibile l'intervento della società *Controparte_6* **unipersonale**, come rappresentata dalla mandataria, *Controparte_3*

-respinge la domanda di condanna al pagamento, *pro quota*, dei frutti civili relativi al preteso godimento esclusivo dello stesso immobile sito in Campagnano di Roma (RM) alla Via Federico Garcia Lorca n. 1, int. 3, quale dall'attrice *Parte_1* proposta nei confronti del convenuto *Controparte_1*

-dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio, tanto nei rapporti tra la parte attrice e la parte convenuta, quanto nei rapporti tra queste ultime e le intervenute creditrici ipotecarie società *Controparte_2* come rappresentata dalla società *Controparte_3* *Controparte_5* [...] e *Controparte_6* **unipersonale**, come rappresentata dalla mandataria dalla *Controparte_3*

-pone definitivamente le spese relative alla disposta consulenza tecnica, per il relativo **80%**, a carico della parte attrice e della parte convenuta, in parti eguali, e, per il relativo **20%**, a carico della sola parte attrice.

Così deciso in Roma, lì 27.10.2023

Il Giudice Unico
dott. Luigi Argan

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott. Stefano D'Innocenzo